Verónica Trabalón Acedo

Prueba de evaluación continua 3

Respuestas

1.1.

Pedro puede organizar la prevención de su taller de varias maneras, aunque no todas encajan con su caso. Las modalidades están reguladas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP). (arts. 30 a 32, LPRL; arts. 10 a 21, RSP) Lo que no puede hacer es dejarla sin organizar, porque, tal y como se explica en el módulo, «la organización de la actividad preventiva es siempre obligatoria para cualquier empresario que emplee a trabajadores por cuenta ajena» (García González, 2017b, p. 7). En la imagen se ve un taller pequeño, con seis puestos (cinco máquinas de coser y un ordenador) y un único centro de trabajo, y su actividad, la confección, no está incluida en el anexo I del RSP. Sea cual sea la opción, Pedro tiene que consultarla antes con los trabajadores, aunque la última palabra sea suya. (art. 33.1.b, LPRL)

Modalidad y base legal	**Requisitos principales**	**¿Podría adoptarla Pedro? Motivo**
Asunción personal por el empresario (art. 30.5, LPRL; art. 11, RSP)	Empresa de hasta 10 trabajadores, o de hasta 25 con un único centro. Actividad fuera del anexo I. El empresario trabaja habitualmente en el centro y tiene al menos formación de nivel básico. No puede asumir la vigilancia de la salud.	Sí. El taller cumple los requisitos de tamaño, centro y actividad, y se entiende que Pedro trabaja allí a diario. Tendría que formarse y concertar la vigilancia de la salud con un servicio ajeno.
Designación de trabajadores (art. 30.1 a 30.4, LPRL; arts. 12 y 13, RSP)	Trabajadores con capacidad, tiempo y medios, y en número suficiente. Tienen garantías como las de los representantes y deber de sigilo. Lo que no puedan asumir se cubre con un servicio de prevención.	Sí. Es posible siempre que no haya obligación de tener servicio propio. Pedro podría designar a alguien de la plantilla con formación básica y darle tiempo para ello.

PEC3. ¿Qué instrumentos facilitan la integración de la actividad preventiva en las empresas?

Modalidad y base legal	Requisitos principales	¿Podría adoptarla Pedro? Motivo
Servicio de prevención propio (art. 31.1, LPRL; arts. 14 y 15, RSP)	Obligatorio con más de 500 trabajadores, entre 250 y 500 si la actividad está en el anexo I, o si lo decide la autoridad laboral. Unidad específica, dedicación exclusiva y dos especialidades como mínimo.	No es obligatorio y sería desproporcionado. En un taller de seis puestos no tiene sentido una unidad con dedicación exclusiva.
Servicio de prevención mancomunado (art. 21, RSP)	Empresas del mismo centro, edificio o centro comercial, o del mismo sector, grupo, polígono o área geográfica limitada. Consulta previa, tres especialidades y consideración de servicio propio.	Solo si se uniera a otras empresas, por ejemplo talleres del mismo edificio o del sector textil de la zona. El caso no da datos y parece poco práctico.
Servicio de prevención ajeno (art. 31, LPRL; arts. 16 a 20, RSP)	Entidad acreditada por la autoridad laboral. Concierto por escrito con el contenido del art. 20 RSP y consulta previa a los trabajadores. Puede cubrir toda la actividad o una parte.	Sí, siempre es posible y es la opción de la mayoría de las empresas. Si lo concierta todo, no necesita auditoría. (art. 30.6, LPRL)

Síntesis de aprendizaje. Hacer la tabla me ha servido para ver que la elección no es del todo libre, porque el tamaño y la peligrosidad van cerrando puertas. En muchas empresas pequeñas pasa que se contrata todo fuera casi por inercia, y en un caso como el de Pedro merece la pena pensarlo antes.

1.2.

A mi parecer, lo más adecuado es que Pedro asuma personalmente la prevención y concierte con un servicio de prevención ajeno la vigilancia de la salud. (art. 11, RSP) El taller cumple los requisitos. Sus riesgos, sobre todo cortes y malas posturas, se controlan mejor con alguien que está allí cada día que con visitas puntuales, y así la prevención entra en el trabajo diario. (art. 1, RSP) A cambio, Pedro tendrá que hacer la formación de nivel básico de 30 horas y dejar las evaluaciones más técnicas al servicio ajeno. (arts. 35 y 37, RSP) En lugar de la auditoría le bastaría con la notificación del anexo II. (art. 29.3, RSP)

Síntesis de aprendizaje. He entendido que encargarlo todo fuera es lo más cómodo, pero no siempre lo que mejor integra la prevención en un negocio tan pequeño.

1.3.

Respuesta presentada en formato vídeo, que se entrega junto con este documento.

PEC3. ¿Qué instrumentos facilitan la integración de la actividad preventiva en las empresas?

2.1.

Si Pedro organiza la prevención con un trabajador designado, hay dos decisiones que conviene no mezclar. La primera es la elección de la mutua. Pedro tiene que cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de su plantilla con el INSS o con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, y esa colaboración en la gestión de la Seguridad Social es distinta e independiente de la actividad preventiva. (art. 22, RSP) Es decir, la mutua le cubre las prestaciones, pero no le organiza la prevención. La ley prohíbe a las mutuas desarrollar las funciones de los servicios de prevención ajenos y participar con su patrimonio histórico en sociedades mercantiles de prevención. (art. 32, LPRL) Por tanto, lo que el trabajador designado no pueda asumir, empezando por la vigilancia de la salud, que corresponde a personal sanitario, Pedro tendrá que concertarlo con un servicio de prevención ajeno acreditado, después de consultar a los trabajadores y mediante un concierto con el contenido mínimo que fija el reglamento. (art. 33.1.b, LPRL; arts. 12.1, 16, 20 y 37.3, RSP)

Me ha sorprendido que el módulo todavía mencione las sociedades de prevención de las mutuas (García González, 2017b, p. 27) y que el artículo 22 RSP siga tratándolas como servicios de prevención. Hoy en día el artículo 32 LPRL no lo permite y, al tener rango de ley, entiendo que prevalece sobre el reglamento.

La segunda decisión es la auditoría. Como no concierta toda la prevención con un servicio ajeno, Pedro debe someter su sistema a una auditoría externa, que al combinar recursos propios y ajenos se centraría en lo que hace con medios propios y en su coordinación. (art. 30.6, LPRL; arts. 29.2 y 31 bis, RSP) Ahora bien, el taller tiene menos de 50 trabajadores, su actividad no está en el anexo I y, con seis puestos, la eficacia del sistema resulta evidente sin necesidad de auditoría, así que puede cumplir enviando a la autoridad laboral la notificación del anexo II. (art. 29.3, RSP) Y aquí se juntan las dos cuestiones, porque ese modelo pide identificar la entidad gestora o colaboradora de AT y EP, que en su caso sería la mutua elegida, junto con la fecha de la evaluación de riesgos y la actividad preventiva prevista. (anexo II, RSP) El orden lógico sería elegir la mutua, hacer la evaluación y la planificación, y después notificar. Aun así, la autoridad laboral puede exigirle una auditoría a la vista de su siniestralidad o de otras circunstancias. (art. 29.4, RSP) En ese caso la auditoría tendría que hacerla un auditor autorizado e independiente en los doce meses siguientes a disponer de la planificación, y se repetiría cada cuatro años. (art. 30.7, LPRL; arts. 30.4 y 32, RSP)

Síntesis de aprendizaje. No sabía que una mutua no puede actuar como servicio de prevención, y creo que es un error fácil de cometer, porque cuando hay un accidente es la entidad con la que más trata la empresa. Me parece razonable que un taller pequeño pueda cambiar la auditoría por una notificación, aunque eso obliga a tener bien hecha la evaluación desde el principio.

2.2.

No basta con que Pedro elija a una persona de confianza. La LPRL exige que los trabajadores designados tengan la capacidad necesaria, dispongan del tiempo y los medios precisos y sean suficientes en número, según el tamaño de la empresa y los riesgos a los que está expuesta la plantilla. (art. 30.2, LPRL) El RSP concreta esa capacidad remitiendo a los niveles del capítulo VI, de manera que la formación exigida depende de las funciones que se le encarguen. (arts. 13.1 y 34, RSP) En el taller de Pedro el mínimo es el nivel básico, que permite, por ejemplo, promover el orden y la limpieza, hacer evaluaciones elementales de riesgos, actuar en emergencias y primeros auxilios y cooperar con el servicio de prevención. (art. 35.1, RSP)

A la hora de acreditar ese nivel, la norma ofrece tres vías. La más habitual es un curso de al menos 30 horas con el programa del anexo IV, al no figurar la confección en el anexo I; si figurara, el mínimo serían 50 horas. También sirve una formación profesional o académica que capacite para responsabilidades equivalentes, o una experiencia de dos años como mínimo en funciones de responsabilidad similar, aunque en estos dos casos el nivel debe completarse con formación continua si hace falta. (art. 35.2, RSP; anexo IV.B, RSP) El curso se acredita con un certificado emitido por un servicio de prevención o por una entidad con capacidad para impartir esta formación. (art. 35.3, RSP) Su coste, en ningún caso, puede recaer sobre el trabajador. (art. 14.5, LPRL)

Con este nivel no podría hacer la vigilancia de la salud, reservada a personal sanitario, ni las evaluaciones propias del nivel superior, que quedarían en manos del servicio de prevención ajeno. (art. 37.1.b y 37.3, RSP)

Síntesis de aprendizaje. Tiene lógica que la norma ligue la formación a las funciones y no al puesto. Un curso de 30 horas da para cuidar el día a día del taller, pero no convierte a nadie en técnico, de modo que el reglamento limita lo que puede hacer y obliga a completar el resto fuera.

3.1.

A primera vista el taller parece ordenado, pero al mirarlo con calma se observan bastantes factores de riesgo. Sigo la distinción del módulo 1, según la cual el factor de riesgo es la condición de trabajo que puede contribuir a que se produzca un daño (García González, 2017a). El riesgo laboral, en cambio, es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. (art. 4.2, LPRL) En la tabla agrupo lo que se ve en la imagen según el tipo de condición de trabajo. (art. 4.7, LPRL)

Factor de riesgo (condición observada)	Riesgo laboral
Condiciones de seguridad (equipos de trabajo). Cinco máquinas de coser con aguja y partes móviles.	Golpes y cortes, sobre todo pinchazos. Atrapamiento de dedos, pelo o ropa.
Condiciones de seguridad (herramientas). Cúter rotatorio, tijeras y alfileres en la mesa de corte y en los puestos.	Golpes y cortes.

Factor de riesgo (condición observada)	Riesgo laboral
Condiciones de seguridad (instalación eléctrica). Máquinas, ordenador y un enchufe en la pared; no se ve por dónde van los cables.	Contactos eléctricos. Caída al mismo nivel si hay cables en las zonas de paso.
Condiciones de seguridad (estructura y orden). Suelo liso y brillante, sillas con ruedas, maniquí junto a un puesto, posibles hilos o alfileres en el suelo.	Caída de personas al mismo nivel. Choques contra objetos.
Condiciones de seguridad (almacenamiento). Estanterías muy altas con conos de hilo, telas, cajas y macetas arriba, sin escalera a la vista.	Caída de objetos. Caída a distinto nivel si alguien se sube a una silla con ruedas.
Condiciones de seguridad (carga de fuego). Telas, hilos, papel y cartón junto a equipos eléctricos; no se ve extintor ni señalización.	Incendio y quemaduras.
Condiciones ambientales. Luz que entra sobre todo por la ventana lateral para un trabajo de precisión, posibles reflejos en la pantalla, pelusa de las telas y ruido de varias máquinas a la vez.	Iluminación inadecuada y fatiga visual. Exposición a polvo textil y a ruido.
Carga de trabajo física. Trabajo sentado y prolongado con el cuello inclinado, sillas altas con aro reposapiés en mesas de altura normal, movimientos repetitivos de manos y muñecas, corte de pie en una mesa baja y puesto con pantalla.	Fatiga física y postural. Trastornos musculoesqueléticos en cuello, espalda, hombros y muñecas.
Carga de trabajo mental. Tareas minuciosas que exigen atención sostenida; la imagen no muestra ritmos ni plazos.	Carga mental y fatiga.

Síntesis de aprendizaje. En mi caso, después de la corrección de la PEC1, he intentado separar bien el factor, que está en las condiciones del taller, del riesgo, que es la posibilidad de daño que generan. Me ha llamado la atención que en un espacio tan cuidado los riesgos con más peso a largo plazo sean los menos visibles, como las posturas o la vista cansada.

3.2.

El recurso preventivo no es una modalidad de organización. Su presencia es una medida preventiva complementaria que sirve para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en situaciones concretas. (art. 22 bis.4, RSP) La norma la exige, sea cual sea la modalidad elegida, cuando la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas puede agravar o modificar los riesgos y cuando se realizan actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede requerirla si las condiciones de trabajo lo justifican. (art. 32 bis.1, LPRL) Esos

procesos peligrosos son, entre otros, los trabajos con riesgo especialmente grave de caída desde altura, los espacios confinados o el uso de ciertas máquinas antiguas sin declaración CE de conformidad. (art. 22 bis.1.b, RSP)

Ninguno de los riesgos que he identificado encaja en estos supuestos. Son riesgos propios de un taller de costura y en el trabajo diario no hay operaciones concurrentes que los agraven ni procesos de los que enumera el reglamento, o al menos es lo que se desprende de la imagen. Por eso considero que Pedro no está obligado a incluir esta figura en su organización preventiva. Eso sí, debe actualizar la evaluación cuando cambien las condiciones de trabajo, ya que es la evaluación la que identifica estas situaciones y la planificación la que fija cómo se organiza la presencia. (art. 16.2.a, LPRL; art. 22 bis.2, RSP) La respuesta sería otra si la Inspección lo requiriera o si, por ejemplo, entrara una empresa a hacer una reforma mientras el taller sigue trabajando, aunque en ese caso la obligación recaería sobre la empresa que realiza esas operaciones. (art. 22 bis.9, RSP) Nada impide que Pedro la utilice de forma voluntaria y, si hiciera falta, podría encargar la presencia al trabajador designado, a un técnico del servicio ajeno o a otro trabajador con experiencia y formación de nivel básico. (art. 32 bis.2 y 32 bis.4, LPRL; art. 22 bis.7, RSP)

Síntesis de aprendizaje. Al empezar la pregunta daba por hecho que toda empresa necesitaba un recurso preventivo, y he visto que no es así. La figura está pensada para momentos de peligro concretos y depende más de lo que se está haciendo que del tamaño de la empresa. Pero eso no permite olvidarse de ella. Basta con que cambie una tarea para que haga falta.

Recursos utilizados y bibliografía

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE n.º 269, 10/11/1995; vigente desde 10/02/1996. texto consolidado en BOE

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE n.º 27, 31/01/1997; vigente desde 31/03/1997. texto consolidado en BOE

García González, G. (2017a). *Fundamentos y nociones básicas de seguridad y salud laboral* [Módulo didáctico 1, PID_00244429]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya.

García González, G. (2017b). *La organización de la prevención de riesgos laborales* [Módulo didáctico 4, PID_00244432]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya.